ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
لجنه الانتخابات المركزية
The Central Elections Committee

השופט נעם סולברג
המשנה לנשיא בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-26

قاضي نوعم سولبرج
نائب رئيس المحكمة العليا
رئيس لجنه الانتخابات
المركزية للكنيست 26

Justice Noam Sohlberg
Deputy President of the Supreme Court
Chairman of the Central Elections
Committee for the 26th Knesset

פ"ר 3/26

המבקש: אורי בכור

נ ג ד

המשיבה: רשימת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין

בקשה לפסילת רשימה לכנסת ה-26 לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת

בשם המבקש: בעצמו

החלטה

1. לפניי בקשה לקבוע שרשימת "הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין" מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26, מחמת שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (לפי סעיף 7א(1) לחוק-יסוד: הכנסת). לפי הנטען, את רשימת המועמדים הגישו שתי מפלגות שראשיהן הצהירו כי מדובר ב"בלוק טכני" – התמודדות משותפת בבחירות כדי לעבור יחדיו את אחוז החסימה, ואחר כך יפעלו בנפרד. לגישת המבקש, התמודדות שכזו – מנוגדת לסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, ועולה כדי שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה (לשלמות התמונה ראו ה"ש 19/26 בעניין רשימות מועמדים המוגדרות מראש "בלוק טכני" (22.6.2026); בג"ץ 76205-07-26 בכור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית (11.8.2026)).

2. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה – להידחות על הסף מחמת שאינה מגלה עילה שבדין, וזאת מכוח סמכותי לפי סעיף 7 לנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, התשפ"ו–2026. לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק-יסוד: הכנסת, "רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ... אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה ... במפורש או במשתמע... שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". המבקש לא הסביר מדוע בקשתו נכנסת

כתובת: קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 9195015
טלפון: 02-6753407 / פקס: 02-5669855
דוא"ל: vadatb@knesset.gov.il / אתר האינטרנט: bechirot.gov.il

العنوان: مجمع بن غوريون، أورشليم القدس 9195015
هاتف: 02-6753407 / فاكس: 02-5669855
البريد الإلكتروني: vadatb@knesset.gov.il / الموقع: bechirot.gov.il

בגדרן של העילות שפורטו בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת; אף לא פירט כיצד התמודדות ב"בלוק טכני" מעידה על מטרות הרשימה, ואם עצם ההתמודדות נחשב ל"מעשה" של הרשימה לעניין הסעיף. בקשתו הקודמת של המבקש לא נבעה מסעיף 7א לחוק היסוד, ועשוי להיווצר רושם שהמבקש נתלה בסעיף 7א כדי שטענתו בעניין אי חוקתיות מנהג "הבלוק הטכני" – תיבחן לגופה.

3. לאמיתו של דבר, המבקש טוען לפגם אחר ברשימות מסוג "בלוק טכני"; לגישתו, מגולמת בהן פגיעה בסעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, לא בסעיף 7א לחוק יסוד זה. בלי לקבוע מסמרות בדבר, המשוכות שעל המבקש לעבור – גבוהות. הלכה למעשה, נטען נגד חוקתיותן של הוראות מדיני הבחירות ודיני הכנסת בדבר רשימות מועמדים משותפות (סעיפים 57 ו-61 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969; סעיפים רבים בחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973; סעיפים 59 ו-62א לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994), אך ללא ביסוס מספק לטענות לפגם חוקתי. נוכח מועד חקיקתן של חלק מהוראות אלה, ייתכן אף שהבקשה לוקה בשיהוי ניכר כלפי המחוקק. יתר על כן, בית המשפט העליון דן בעבר במתכונת של הגשת רשימות משותפות בידי מספר מפלגות, וראה בה משום מזור לגובהו של אחוז החסימה (בג"ץ 3166/14 גוטמן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקות 50 ו-59 לפסק הדין של הנשיא גרוניס (12.3.2015)).

4. לכן אין בידי להביא את הבקשה לפני ועדת הבחירות בדרך של בקשת פסילה לפי סעיף 7א. עם זאת, אם המבקש סבור בכל זאת כי עדיין יש מקום שבקשתו תידון במליאת הוועדה, פתוחה בפניו הדרך להגיש בקשה מתוקנת עד 17 בספטמבר 2026, שעה 10:00, ולאחר קבלת תשובות מאת כל רשימות המועמדים המשותפות, היא תובא לדיון במליאת ועדת הבחירות המרכזית בראשית דיוניה באישור רשימות המועמדים לפי סעיף 63 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969.

ניתנה היום, ד' בתשרי התשפ"ז (15 בספטמבר 2026).

נעם סולברג, שופט

המשנה לנשיא בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-26